长安镇“12·28”一般高处坠落事故调查报告

长安镇“12·28”一般高处坠落事故调查组

2021年3月

目　录

一、事故单位基本情况及人员基本情况.....- 2 -
（一）事故单位情况.....- 2 -
（二）事故单位租赁情况.....- 3 -
（三）事故相关人员情况.....- 3 -
二、事故发生经过和救援、善后情况.....- 4 -
（一）事故发生经过.....- 4 -
（二）应急救援及善后工作情况.....- 6 -
三、事故造成的人员伤亡情况和直接经济损失.....- 7 -
（一）伤亡人员情况.....- 7 -
（二）直接经济损失.....- 7 -
四、事故原因和事故性质.....- 8 -
（一）现场勘查情况.....- 8 -
（二）事故原因.....- 8 -
（三）事故性质.....- 13 -
五、 履职情况.....- 14 -
六、 事故责任的认定和处理建议.....- 14 -
七、 事故防范及整改措施.....- 16 -

长安镇“12·28”一般高处坠落事故调查报告

2020年12月28日22点08分，位于厦岗社区开源路的东莞市长安百益百货商场发生一起高处坠落事故，造成一人受伤。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规规定，东莞市人民政府于2021年1月4日成立了由长安镇镇委副书记莫沃佳为组长，长安镇应急管理分局、市场监管分局、经济发展局、公安分局、人力资源和社保分局、纪检监察办以及总工会有关人员参加的长安镇“12·28”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证，查清了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故相关防范及整改措施。现将有关情况报告如下:

一、事故单位基本情况及人员基本情况

（一）事故单位情况

1.东莞市长安百益百货商场（以下简称长安百益百货商场），统一社会信用代码92441900L71529086N，类型：个体工商户，经

营场所：东莞市长安镇厦岗社区开源路厦岗市场二楼十四间铺，经营者：赖满林，成立日期：2017年11月27日。经营范围：零售：日用品、预包装食品、散装食品、家用电器。

2.优衣选服装专店，未登记注册，经营场所：东莞市长安镇厦岗社区开源路厦岗市场三楼，主要负责人：丘红海，成立日期：2019年11月。经营范围：大众服装。

（二）事故单位租赁情况

1.东莞市长安百益百货商场：2019年8月15日，东莞市长安镇厦岗股份经济联合社与东莞市长安百益百货商场经营者赖满林签订《商铺租赁合同》，东莞市长安镇厦岗股份经济联合社将位于厦岗社区开源路15号农贸市场第二、三层商铺出租给东莞市长安百益百货商场使用，出租建筑面积4169平方米（含电梯间），租赁期限为5年，从2019年9月1日起至2024年8月31日止，租金按每平方米23.63元/月计算，共计人民币98500元/月。

2.优衣选服装店：2019年9月16日，赖满林与丘红海签订《专柜合同》，甲方为大润发发到家（长安厦岗店），即东莞市长安百益百货商场，乙方为丘红海。双方约定甲方向乙方提供大众服装专柜，建筑面积为1300平方米（甲方三楼），合同期限为2019年9月16日起至2024年9月15日止，租金为每月50000元整，双方未在合同中约定货梯使用事项。

（三）事故相关人员情况

1.赖满林，男，1965年5月19日生，汉族，广东省东莞市人，

是东莞市长安百益百货商场的股东及经营者，负责商场租赁事项，不参与实际管理。

2.彭康丽，男，1985年5月27日生，汉族，广东省吴川市人，是东莞市长安百益百货商场的股东及主要负责人，负责整个商场的运作、业务采购，是东莞市长安百益百货商场的实际经营者。

3.丘红海，男，1986年2月4日生，汉族，广东省东源县人，是优衣选服装店的主要负责人，负责场地租赁及对外业务。

4.郑锦松，男，1982年2月27日生，汉族，广东省普宁市人，是东莞市长安百益百货商场的店长，负责卖场营运工作。

5.杨明仁，男，1956年11月14日生，汉族，湖北省监利县人，是东莞市长安百益百货商场的保安。

6.张佰胜（伤者），男，1988年7月2日生，汉族，广东省东源县人，是优衣选服装店的收银员。

7.黄海拥，男，1998年5月1日生，汉族，广东省陆丰市人，是东莞市长安百益百货商场的营运主管，负责管理员工，安排超市工作。

8.刘小兵，男，1969年3月2日生，汉族，江西省吉安市人，是东莞市长安百益百货商场的保洁员。

二、事故发生经过和救援、善后情况

（一）事故发生经过

2020年12月28日22时许，长安百益百货商场夜班保安杨明仁刚上班，清洁工刘小兵就叫杨明仁打开二楼货梯卷闸门，要用货梯运送垃圾下楼，杨明仁打开货梯卷闸门后到别处巡逻。一

会儿回到二楼时，刘小兵告知杨明仁货梯卡住了。

22 时 10 分左右，杨明仁打电话告知郑锦松货梯在三楼卡住下不来。郑锦松马上从办公室赶到二楼货梯口查看情况，他先按了货梯操控器的上下键，货梯没有反应，然后上三楼找到优衣选服装店收银人员张佰胜。张佰胜拿到三楼货梯卷闸门的钥匙，跟郑锦松一起来到货梯口，张佰胜把货梯卷闸门打开，二人一起查看货梯。随后郑锦松听到张佰胜说“原来是这里卡住了”，郑锦松往张佰胜的方向看去，看到张佰胜的脚已经踩在卡住的地方，随后电梯就马上下坠了一下，张佰胜随着坠落到二楼。

根据二楼货梯口的监控视频，22 时 09 分，杨明仁从一楼上到二楼货梯前的位置，刚走向货梯口，突然货梯轿厢抖落下来（事后经测算轿厢下坠约 2.30m），张佰胜跟着跌落，先是跌落到悬在半空的轿厢底，然后再跌落到二楼楼面，坠落时头部着地。杨明仁看到张佰胜坠落后，马上在货梯口往三楼喊“你们三楼的员工掉下来了，你们快来救人”。商场卖场主管黄海拥听到响声第一个赶到现场，并打电话告知郑锦松货梯在二楼位置出事了，随后郑锦松及三楼几名工作人员下来二楼。郑锦松马上打电话给百益百货商场总经理彭康丽，告诉他货梯出事了。彭康丽立即从办公室跑到二楼货梯口。此时，张佰胜四肢弯曲侧躺在二楼货梯口，头部出血，处于昏迷状态，身体抽搐。郑锦松马上安排人拿毛巾给张佰胜止血，并叫黄海拥拨打 120 急救电话。

张佰胜坠落过程视频图见图 1、图 2。



图 1 张佰胜从货梯坠落



图 2 张佰胜坠落在二楼楼面

（二）应急救援及善后工作情况

22 点 20 分许，120 救护人员到达现场，立即对张佰胜进行救

护，先对头部进行包扎和测量血压，然后用担架将张佰胜抬上救护车，送往东莞市滨海湾中心医院抢救。

事故发生后，镇公安分局、市场监督管理分局、应急管理分局等职能部门和属地社区接到通知后迅速派员赶往现场，了解事故的第一手资料，按有关程序上报事故情况。长安镇党委、政府高度重视，迅速成立事故调查组，要求各部门紧密合作，科学研判事故发生原因，做好事故调查及善后工作。

经评估，本次事故应急处置及时、有效。

三、事故造成的人员伤亡情况和直接经济损失

（一）伤亡人员情况

本次事故共造成 1 人受伤，伤者情况如下：

经东莞市滨海湾中心医院诊断：张佰胜左侧额叶、右侧顶叶脑出血；右侧额颞叶交界区脑挫裂伤；双侧顶叶少量膜下出血；右侧脑室后角出血；左侧顶部挫伤、皮下软组织肿胀；左肺多发肺挫伤；左侧肩峰、肩胛盂骨折；左侧第 3、4、5、6、7、8 肋骨骨折，T8 椎体左侧横突骨折；L5 椎体骨折。目前仍在东莞市滨海湾中心医院康复治疗当中。

结合张佰胜的医院诊断证明，根据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-86）的规定，张佰胜已构成重伤。

（二）直接经济损失

据初步统计，目前本次事故造成的直接经济损失包括医疗费、护理费等总计人民币约 18 万元，事故双方仍未就赔偿费用进行协商，后续费用有待进一步统计。

四、事故原因和事故性质

（一）现场勘查情况

事故现场位于东莞市长安镇厦岗社区开源路15号的长安百益百货商场。事发点位于商场三楼货梯口，张佰胜因货梯的突然下坠而从三楼货梯坠落到二楼货梯口，楼层高度3.95m。涉事的长安百益百货商场见图3。



图3 涉事的长安百益百货商场

张佰胜是从三楼货梯口坠落（见图4）。此货梯口地面的瓷砖有二块破损，瓷砖上面有二处螺丝钉，用于敷设一块长方形的铁板，此铁板为保护三楼地面瓷砖而敷设（事发后已拆除）。铁板长约1.50m,宽约0.45m，厚约2-3mm。三楼货梯口原敷设的铁板见图5。



图 4 张佰胜坠落的三楼货梯口



图 5 三楼货梯口原敷设的铁板

涉事货梯属于在井道内使用的固定式单轨悬臂电动葫芦型提升机。轿厢宽约 1.90m、深约 2.0m、高约 2.2m。单轨悬臂电动葫芦装置见图 6，井道内固定轨道与链条见图 7，货梯轿厢见图 8。涉事货梯经东莞市市场监督管理局长安分局核实，确认非特种设备。



图 6 单轨悬臂电动葫芦装置



图 7 井道内固定轨道与链条



图 8 货梯轿厢

经检查，货梯轿厢三面及顶部用铁板围蔽，在楼面平台一面没有设置围栏门（仅在每一停层设有上下式拉闸门）。轿厢三面

围蔽的铁板有多处变形与开裂（见图7、图8、图9）。



图9 轿厢围蔽处的变形与开裂

经调查，涉事货梯是属于长安百益百货商场的，原结构是只到二楼，后由优衣选服装店出资加装至3楼，目前由双方共同使用，双方没有签订电梯使用方面的协议或者约定，口头约定谁先到谁使用。电梯卷闸门的钥匙是由长安百益百货商场保管的，放在1楼服务台，优衣选服装店需要用的时候就去一楼找长安百益百货商场的人拿。

（二）事故原因

1.直接原因

（1）涉事货梯存在安全隐患。涉事货梯轿厢变形严重，没有设置围栏门，启动开关未与层门设置机械联锁或电气联锁。（隐患认定标准：《简易升降机安全规程》（GB 28755－2012 7.1.1.3和6.1.4.1.3）。

（2）张佰胜操作错误、忽视安全。事发前涉事货梯轿厢右下角被三楼楼面的铁板卡住，张佰胜用脚去踩轿厢被铁板卡住的部位，导致已有下行行程的轿厢因受力松脱而迅速下坠。

2.间接原因

（1）长安百益百货商场未开展隐患排查，未能及时发现涉事货梯的安全隐患。

（2）长安百益百货商场未安排专门的货梯管理人员，未定期委派专业人员对涉事货梯进行维护、维修。

（3）长安百益百货商场、优衣选服装店人员管理混乱，双方未签订专门的安全生产管理协议，也未在租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。

（4）优衣选服装店经营者丘红海仅对从业人员进行口头安全生产教育和培训，未能保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，员工安全意识薄弱。

（三）事故性质

经调查认定，长安镇“12·28”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

五、履职情况

（一）东莞市长安百益百货商场

东莞市长安百益百货商场未制定安全生产规章制度；有对从业人员进行口头安全生产教育和培训；未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，仅进行了消防隐患巡查，未开展安全生产隐患排查，及时发现并消除涉事货梯的安全隐患；未制定生产安全事故应急救援预案和定期组织应急救援演练；将商场三楼部分区域出租给优衣选服装店，未与承租单位签订专门的安全生产管理协议，或在租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。

（二）丘红海

丘红海作为优衣选服装店经营者，未制定安全生产规章制度；有对从业人员进行口头安全生产教育和培训，但未能保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程；有定期开展安全生产隐患排查工作；未制定生产安全事故应急救援预案，未定期组织开展应急救援演练。

六、事故责任的认定和处理建议

为吸取事故教训，教育和惩戒有关责任人员，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，建议对事故相关单位及责任人作如下处理：

1.东莞市长安百益百货商场未开展隐患排查，未能及时发现涉事货梯的安全隐患，未安排专门的货梯管理人员，未定期委派专业人员对涉事货梯进行维护、维修，未与承租单位签订专门的

安全生产管理协议，也未在租赁合同中约定各自的安全生产管理职责，对事故负有责任。鉴于本起事故未造成人员死亡，事故造成的直接经济损失也未超过300万元，该公司在事故发生后积极配合事故调查，并支付了伤者大部分的医疗费用，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》等规定，调查组建议不对东莞市长安百益百货商场给予事故责任罚款处罚，但东莞市长安百益百货商场发生本起事故造成人员伤亡、他人财产损失的，仍应依法承担相应的赔偿责任。对于东莞市长安百益百货商场存在的上述违法行为，建议由其行业主管的长安镇经济发展局对其依法处理。

2.优衣选服装店经营者丘红海未能保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，对事故负有责任。鉴于本起事故未造成人员死亡，事故造成的直接经济损失也未超过300万元，丘红海在事故发生后积极配合事故调查，并妥善处理事故善后工作，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》等规定，调查组建议不对优衣选服装店经营者丘红海给予事故责任罚款处罚，但优衣选服装店发生本起事故造成人员伤亡、他人财产损失的，丘红海仍应依法承担相应的赔偿责任。对于优衣选服装店经营者丘红海存在的上述违法行为，建议由其行业主管的长安镇经济发展局对其依法处理。

3.张佰胜安全意识薄弱，冒险用脚去踩轿厢被铁板卡住的部位，导致事故发生，对事故负有责任。鉴于其在事故中重伤，受

到了深刻的教训，调查组建议不对其进行行政处罚，由优衣选服装店经营者丘红海对其进行处理。

事故涉及其他法律责任，如其他当事方是否构成民事侵权责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

七、事故防范及整改措施

长安镇“12·28”一般高处坠落事故代价是惨痛的、教训是深刻的，建议事故相关单位和人员切实落实如下事故防范和整改措施：

1、涉事货梯存在轿厢变形严重、没有设置围栏门、启动开关未与层门设置机械联锁或电气联锁等安全隐患，不符合使用要求，应及时淘汰或立即整改。

2、用脚踩或踹被卡住轿厢极有可能导致轿厢受力松脱而下坠，造成事故的发生。长安百益百货商场、优衣选服装店应加强对从业人员的安全教育和培训，增强员工安全意识。

3、作为货梯所有者或使用者，长安百益百货商场应重视货梯的安全运行，及时开展隐患排查，消除安全隐患。

4、货梯械设备出现故障在所难免，长安百益百货商场作为所有者或使用者，应制定故障的处理指引，委派专业人员进行维修或处理，并对员工进行货梯安全教育和培训。

5、长安百益百货商场应与承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；定期对承租单位的安全生产工作进行统一协调、管理。

附件：长安镇“12·28”一般高处坠落事故调查报告签名表

长安镇“12·28”一般高处坠落事故调查组

2021年3月19日